

## 民事答辯狀

案號：114年度訴字第0000號 股別：忠股

被告：李大華 訴訟代理人：陳志豪律師

答辯聲明：原告之訴駁回；訴訟費用由原告負擔。

答辯理由

一、原告所稱借款一事，被告否認之。該筆新臺幣500,000元係兩造合夥經營「小巷咖啡」之出資款，並非借款，有合夥契約草稿（被證一）可證。

二、兩造於113年2月20日以兩人名義共同承租店面，有店面租賃契約（被證二）可稽，足證兩造間存有合夥關係。

三、匯款備註欄之「借款」二字，係原告單方填寫，被告事前並不知情，不足證明兩造間有借貸合意。

四、原告所提LINE對話紀錄（原證四），係被告就合夥結算所為之口頭說法，並非承認借貸關係存在。

五、退步言之，縱認屬借款，原告請求權亦已罹於時效，被告得拒絕給付。

中華民國114年5月20日 具狀人：李大華 撰狀人：陳志豪律師